

準備書面から確認できる

ユニオン・ショップ協定に基づく解雇説明の記載

従業員の皆様へ

はじめに「準備書面から確認できるユニオン・ショップ協定に基づく解雇説明の記載」をお読みいただきたいと思います。

ここに掲載する内容は、株式会社ヤマダホールディングス、株式会社ヤマダデンキ及びヤマダホールディングスユニオンが、裁判所へ提出した準備書面において主張している内容を、該当箇所ごとに整理したものです。

従業員の皆様におかれましては、これらの主張内容を、入社時や在職中に実際に受けた説明、配付された書類、これまでの経験などと照らし合わせてご確認ください。

原告 1・原告 2 別の原文抜粋と比較整理

対象資料	会社ら準備書面 2／ヤマダホールディングスユニオン準備書面 1
整理対象	原告 1・原告 2 に対するユニオン・ショップ協定上の解雇説明
表記上の配慮	原告 2 の氏名は記載せず、「原告 2」と表記

読み方

引用枠内は準備書面の原文です。赤字は、ユニオン・ショップ協定に基づく解雇の説明に直接当たる部分です。

1 原告 1 に対する説明

1-1 正社員転換時の説明

出典：会社ら準備書面 2・4～5 頁

このとき、ユニオン（当時の名称はヤマダ電機労働組合）は、正社員に転換する契約社員ら（和田を含む）に対し、同組合は会社との間でユニオン・ショップ協定を締結しているため、**労働組合に加入しない者は解雇となること**、同組合の組合員となるのは正社員となってから 3 か月が経過したタイミングであること、それ以降、毎月の給与から組合費が控除して支払われること等について**説明した**（甲 7、丙 5 の 2 の 4 頁、同 10 頁）。和田はこれに同意したため、平成 20 年 2 月 16 日に同組合の組合員となり、同社は、平成 20 年 3 月分の給与からチェック・オフを開始した。

会社側の主張の要点

- 原告 1 が契約社員から正社員へ転換する際に説明された。
- 説明者はユニオン（当時のヤマダ電機労働組合）である。
- 「労働組合に加入しない者は解雇となる」と説明された。
- 原告 1 はこれに同意したとされている。

1-2 組合脱退時の電話による説明

出典：ヤマダホールディングスユニオン準備書面 1・20～21 頁

その後、ヤマダ電機労働組合（被告 3）の役員である書記長（当時）は、原告和田に電話をかけ、脱退の意思が固いのかを確認し、その際に、**脱退すれば解雇の可能性もあるとユニオン・ショップ条項について説明し**、技能手当の交渉のことも伝え、翻意を促した（この場面における労働組合の対応としては、普通である。）。しかし、原告和田は「すでに全労連に加入しているので、ヤマダ電機労働組合を脱退しても、解雇はできないはずだ。」と発言し、脱退の意思が固いことを示した。

整理：これは、原告 1 が令和 3 年（2021 年）に組合を脱退する際の電話についての記載です。正社員転換時とは別に、**脱退時にも解雇の可能性を説明した事実を、ユニオン自身が準備書面で認めています。**

1-3 原告 1 に適用されたとするユニオン・ショップ条項

出典：ヤマダホールディングスユニオン準備書面 1・7 頁

第 3 条 会社は組合に加入しない者および組合より除名された者は原則として解雇する。ただし、本人が異議を申し立て、会社が解雇を不相当と認めたときは組合と協議する。

ユニオンの主張：原告 1 が平成 20 年（2008 年）2 月 16 日に組合員となった当時は、平成 4 年（1992 年）4 月 18 日締結の労働協約が適用されていたとしています。

2 原告 2 に対する説明

2-1 新卒新入社員研修での説明

出典：会社ら準備書面 2・5～6 頁

原告 2 は、平成 30 年 4 月 1 日、ヤマダ HD（当時の商号は株式会社ヤマダ電機）に正社員として入社したが、これに先立つ同年 3 月 8 日、新卒新入社員研修に出席し、ユニオン（当時の名称はヤマダ電機労働組合）から、同組合は会社との間でユニオン・ショップ協定を締結しているため、**労働組合に加入しない者は解雇となること**、同組合の組合員となるのは入社してから 3 か月が経過したタイミングである

こと、それ以降、毎月の給与から組合費が控除して支払われること等の説明を受け（丙 11 の 1 の 4～5 頁、丙 11 の 2 の 3～4 頁）、これを了解した。そして、3 か月が経過した同年 7 月 1 日、原告 2 は同組合の組合員となり、ヤマダ HD（当時の商号は株式会社ヤマダ電機）は、原告 2 についても、平成 30 年 7 月分の給与からチェック・オフを開始した。

会社側の主張の要点

- 平成 30 年（2018 年）3 月 8 日、入社前の新卒新入社員研修で説明された。
- 説明者はユニオン（当時のヤマダ電機労働組合）である。
- 「労働組合に加入しない者は解雇となる」と説明された。
- 原告 2 は「これを了解した」とされている。

2-2 原告 2 が加入した当時の労働協約

出典：ヤマダホールディングスユニオン準備書面 1・12～13 頁

ユニオン準備書面では、原告 2 に個別に「解雇になる」と説明した場面を直接記載するのではなく、原告 2 が加入した当時の労働協約について、次のように記載しています。

原告 2 がヤマダ電機労働組合（被告 3）の組合員となるにあたり、「労働組合加入申請書」はない。しかし、平成 30 年 7 月 1 日当時、ヤマダ電機労働組合（被告 3）とヤマダ電機（被告 1）が締結していた労働協約（平成 25 年 3 月 1 日締結）には、次のとおりユニオン・ショップ条項と組合費チェック・オフ条項が含まれていた（丙 9 号証）。

同準備書面に引用されたユニオン・ショップ条項

第 2 条（ユニオンショップ）1. 会社の従業員は、第 3 条で除外する者を除き、すべて組合員とする。2. 会社は、組合を除名された従業員、組合に加入しない従業員および組合を脱退した従業員を直ちに解雇する。ただし、会社がその解雇により業務に重大な支障をきたすと認めたときは、組合と協議の上決定する。

3 2 つの準備書面から確認できる事項

対象	時期・場面	説明内容
原告 1	契約社員から正社員へ転換する際	「労働組合に加入しない者は解雇となる」
原告 1	令和 3 年の組合脱退時の電話	「脱退すれば解雇の可能性もある」

原告 2	平成 30 年 3 月 8 日の新卒新入社員 研修	「労働組合に加入しない者は解 雇となる」
------	------------------------------	-------------------------

4 文言の違いと整理

原告 1 の正社員転換時・原告 2 の新卒研修時：「労働組合に加入しない者は解雇となる」

原告 1 の脱退時：「脱退すれば解雇の可能性もある」

原告 2 に適用されたとユニオンが主張する労働協約：「組合に加入しない従業員および組合を脱退した従業員を直ちに解雇する」

重要な確認点

準備書面上、労働協約は「直ちに解雇する」と規定している一方、原告 1 の脱退時については「解雇の可能性もある」という表現で説明したと記載されています。また、原告 1 には正社員転換時と脱退時の 2 場面の説明が記載され、原告 2 については新卒新入社員研修での説明が中心となっています。